第六章：生成內容的法律與 AI 著作權——商業合理使用邊界與智財合規實戰

課程導讀

在過去五週的專案旅程中，全體同學經歷了令人振奮的創意與技術爆發。在第 1 週與第 2 週，各組確立了聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）的專題研究範疇，並透過 Google Gemini 展開蘇格拉底式的批判性對話，層層挖掘出目標受眾（Target Audience，TA）的深層痛點；第 3 週，我們在 Google AI Studio 中掌握了 CRISP 結構化提示工程，學會調控模型的隨機性與收斂性；第 4 週，大家運用 Imagen 3 與 S-S-L-M 四維提示語彙，渲染出視覺震撼的核心主視覺海報；到了第 5 週，更透過 Google NotebookLM 實現文獻知識接地（Grounding），從厚重的官方白皮書中萃取出客觀數據錨點，收斂出一鳴驚人的核心 Campaign 倡議口號。

然而，當各組滿懷信心地展示手中精美的生成圖像、朗朗上口的宣傳金句，並準備將這些素材推進至商業行銷企劃與公開發表時，一個無比嚴峻且無法迴避的現實問題立刻擺在眼前：

> **「這張由 AI 生成的主視覺海報，法律上到底受不受著作權保護？如果別的團隊直接右鍵下載挪作他用，我們能告他侵權嗎？」**
> **「我們在提示詞中輸入了知名畫家的風格，或是海報角色不小心與某個知名動漫角色撞臉，會不會收到存證信函甚至挨告賠償？」**
> **「我們引用了官方報告的統計數據與文獻論點，在未來的商業行銷活動中，究竟該如何合法主張『合理使用（Fair Use）』？」**

在當代數位內容產業中，一位優秀的內容總監或行銷企劃，絕不能僅是沉醉於生成工具帶來的產製速度，而對背後暗藏的智慧財產權（Intellectual Property，IP）法律地雷毫無所覺。生成式人工智慧徹底打破了傳統著作

權法以「自然人精神創作」為唯一保護基石的百年架構。在全球各地，從美國好萊塢編劇工會罷工、紐約時報控告 OpenAI，到蓋帝圖像（Getty Images）控告 Stability AI，一場圍繞著「模型訓練資料授權」與「生成成品著作權歸屬」的世紀法律風暴正全面延燒。

如果創作者缺乏智慧財產合規意識，投入數月心血打造的行銷專案，很可能在問世的第一天就因侵權爭議而被迫全面下架，甚至讓所屬企業面臨高達數百萬美元的損害賠償與公關災難。相反地，若能透徹掌握著作權法的遊戲規則，深入理解「人類原創性控制（Human Creative Control）」的判定標準，並熟稔商業合理使用的抗辯準則，法律將不再是束縛創意的枷鎖，而是保護專案原創價值、防禦外部惡意抄襲最強大的法律護城河。

本章將帶領同學們直擊生成式 AI 應用中最核心的前沿法律戰場。我們將探討純 AI 生成物與人機協同作品的版權歸屬、剖析輸入端訓練與輸出端表達的侵權判定要件、解構商業合理使用（Fair Use）的四大黃金法則；更重要的是，我們將導入 **Google Gemini 搭配 Google Search Grounding（即時網路搜尋接地）** 技術，親手檢索 2024 至 2026 年最新智慧財產法院判決與主管機關函釋，打破封閉式語言模型的過期法律幻覺，並透過一場別開生面的「PBL 模擬法庭微辯論」，全面體檢小組專題產出，為期中考前最後的專案成果築起最堅固的法律防護網！

貫穿本週學習的核心心法如下：

> **卓越的內容設計師絕非法律盲盒的賭徒。懂得在創作過程中留下「人類原創性控制」的軌跡，並熟練運用 Search Grounding 即時檢索判例驗證合法邊界，才能讓天馬行空的 AI 創意安全著陸於商業世界。**

本週課堂嚴格依循 1 小時 50 分鐘的標準三段式結構：

1. **第一階段（25 分鐘）：** 核心理論講授——AI 著作權主體性爭議、輸入與輸出端侵權判定、商業合理使用（Fair Use）四大黃金準則。
2. **第二階段（25 分鐘）：** Google AI 工具操作示範——Gemini + Search Grounding 即時判例檢索、CRISP 智財查核提示工程、Google 智慧財產保護承諾（IP Indemnification）與企業免責條款解析。
3. **第三階段（60 分鐘）：** PBL 小組實作工作坊與模擬法庭——專案資產智財體檢、判例溯源檢索、課堂 3 分鐘模擬法庭攻防辯論與教師審查簽章。

第一節：AI 生成物的權利歸屬——原創性、著作權與侵權邊界

1.1 我的 AI 海報有著作權嗎？人類創作性控制的法律認定

當設計師在 Imagen 3 或 Midjourney 中輸入一句提示詞（Prompt），按下一鍵生成，在幾秒鐘內產出一張構圖繁複、光影細膩的超高畫質海報時，第一個關鍵法律問題隨即浮現：這張海報到底有沒有著作權？誰是法律上的著作人（Author）？

要回答這個問題，必須先回到現代著作權法（Copyright Law）的立法初衷。世界各國的著作權制度（無論是英美普通法系還是歐陸大陸法系），其核心宗旨都在於鼓勵 **「人類（Natural Person）」** 投入精神力、想像力與智力勞動，進而產出促進人類文化進步的創作。因此，著作權保護的標的物，本質上必須具備 **「原創性（Originality）」** ，亦即該表達形式必須直接源自於人類的思想與情感投射。

正因如此，各國司法體系與智財專利商標局在面對「純人工智慧生成物」時，紛紛劃下了嚴格的法律界線：

```
【全球 AI 著作權主體性核心共識】
著作權保障的主體：自然人精神創作（Human Authorship）
純粹演算法隨機運算產出：屬於公共領域（Public Domain），不受著作權法保護！
```

為了讓同學們具體理解這條法律紅線，我們必須深入剖析國際與台灣最著名的指標性判例與官方見解：

1. **美國版權局（USCO）指標裁決：《黎明的查利亞》（*Zarya of the Dawn*，Kashtanova 案，2023）**

   藝術家 Kris Kashtanova 運用 Midjourney 生成一系列精美插圖，並自行編寫文字故事與排版，出版了名為《黎明的查利亞》的圖像小說，並向美國版權局成功申請到著作權登記。然而，當版權局得知插圖是由 Midjourney 運算生成後，隨即啟動撤銷審查，並做出里程碑式的正式裁決：

   - **文字與整體編排受保護**：Kashtanova 本人親自撰寫的文字劇本，以及挑選圖片、決定文字與圖像編排配置（Selection and Arrangement）的部分，屬於人類精神創作，享有著作權。
   - **個別 AI 插圖不予保護**：由 Midjourney 依據提示詞直接運算產出的個別圖像，缺乏人類的直接創作控制。版權局明確指出：使用者輸入提示詞的行為，更接近於「向委託畫家下達概念性委託指令」，真正的畫面表現細節（筆觸、光影、微觀結構）是由演算法自主決定與隨機生成，使用者無法預測且缺乏逐筆控制力，因此個別圖像不受著作權保護，任何人皆可自由重製。

2. **美國著名判例：*Thaler v. Perlmutter* 案（2023）**

   電腦科學家 Stephen Thaler 試圖為其自行研發的 AI 演算法「Creativity Machine」所自動生成的一幅電腦畫作《通往天堂的最新入口》（*A Recent Entrance to Paradise*）申請版權登記，並直接將 AI 系統列為唯一創作者。美國聯邦地方法院與版權局局長 Perlmutter 斷然駁回申請，承審法官在判決書中直指：**「人類創作性（Human Authorship）是著作權法不可動搖的基石。」** 機器或非人類生物（如同著名的印尼黑冠獼猴自拍案 *Naruto v. Slater*）絕不可能成為法律上的著作人。

3. **台灣經濟部智慧財產局（TIPO）最新解釋見解**
   依據台灣現行《著作權法》第 3 條第 1 項第 1 款之規定，著作係指「屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作」。智慧財產局在多次針對生成式 AI 的函釋中均明確指出：
   - 著作權法的保護對象僅限於 **「自然人」** 或具法人資格之組織。純粹由 AI 演算法單獨運算完成之成果，因非自然人之精神創作，依法 **不得享有著作權**。
   - 然而，若人類在創作過程中，不僅是單純輸入簡短的抽象概念，而是將 AI 當作輔助工具（如同將 Photoshop 視為數位畫筆），在整體創作歷程中具備 **「實質創作性控制（Human Creative Control）」** ——例如：反覆調校多層次結構化提示詞、對生成結果進行精細的人工局部編修（Inpainting / Retouching）、將多個生成素材結合自身構思進行原創性的拼貼、重組與合成，則該具備人類精神投入與獨特表達的部分，仍得享有著作權保護。
4. **國際比較視角：中國北京互聯網法院「AI 生成圖片第一案」（李案，2023）**
   相較於美台兩國的審慎態度，北京互聯網法院在審理原告使用 Stable Diffusion 生成「春風送來了溫柔」人物圖片遭他人盜用案中，做出了相對前衛的判決。法院認為原告輸入了數十組正面與負面提示詞，調校了採樣步數與權重，並經過多次生成選拔，展現了個人的審美選擇與個性化表達，因此認定該 AI 圖片受著作權保護。這項判決在法學界引發巨大震盪，也向全世界揭示： **司法對於「人類創作控制介入深度」的判定標準，正在全球範圍內激烈交鋒與動態演化。**

下表整理了不同創作模式下的著作權保護狀態，供數位內容創作者作為自我評估基準：

創作型態與技術應用模式	人類實質精神投入程度	法律歸屬與著作權認定結果	專案商業應用潛在風險
純指令生成（One-click Prompting） 輸入一句抽象描述，直接採用模型產出的第一張圖片或文本	**極低** 僅提供概念指令，細節表達完全由模型隨機運算填補	**無著作權** 落入公共領域，任何競爭對手皆可合法複製、轉載或修改	**高** 無法對侵權者主張排除侵害，缺乏品牌獨佔壁壘
提示工程精細調校（Complex Prompt Engineering） 運用多層次參數（Seed、CFG、S-S-L-M），經歷數十次反覆迭代篩選	**中等** 展現審美挑選意向，但在多數法系仍被視為「指示」而非「表達」	**爭議極高** 多數歐美法院仍傾向認定個別圖像不享有獨立著作權	**中高** 提示詞本身難獲保護，但若集結成專書或編排整體，可享彙編著作權
人機協同複合創作（Human-AI Collaboration） AI 生成局部底圖，經人類設計師精修、圖層合成、向量排版並結合手繪與文案	**極高** 人類展現支配性的構圖佈局、美學編排與實質表達修飾	**享有完整著作權** 受保護標的為「人類實質創作與編排之整體表達成果」	**極低** 具備堅固的法律防護網，可對抄襲者合法提告求償

1.2 生成式 AI 的侵權二分法：輸入端 vs. 輸出端

探討完「我有沒有版權」之後，創作者必須轉過身來面對更危險的另一面鏡子：**「我會不會侵犯別人的版權？」**

在法律分析上，生成式 AI 的著作權侵權爭議必須嚴格拆分為兩個截然不同的維度——**「輸入端侵權（Input Infringement）」**與**「輸出端侵權（Output Infringement）」**：



1. 輸入端侵權爭議：模型訓練資料之爭

大型語言模型（LLM）與多模態擴散模型（Diffusion Models）在研發過程中，必須吞吐數十億筆文字、圖像與代碼。這引發了全球創作者與出版商的怒火：

- **《紐約時報》控告 OpenAI 與微軟案（*New York Times v. OpenAI*）**：紐約時報指控被告在未經授權與付費的情況下，擅自爬取其數百萬篇深度報導來訓練 GPT 模型，甚至能誘導模型逐字背誦出需付費訂閱的調查報導原文，嚴重損害其訂閱商業利益。
- **蓋帝圖像控告 Stability AI 案（*Getty Images v. Stability AI*）**：全球最大付費圖庫 Getty Images 指控 Stability AI 未經授權複製超過 1,200 萬張高畫質付費照片用於訓練，甚至生成出的圖片角落還殘留著扭曲的 Getty Images 浮水印，構成赤裸裸的侵權與商標淡化。

對專案設計師的實務意義：輸入端的版權訴訟，主要被告對象是背後的科技巨頭與模型開發商。作為終端使用者（End-user），除非你參與了爬蟲抓取與模型微調（Fine-tuning），否則通常不會直接承擔輸入端侵權責任。然而，理解這項爭議能幫助我們評估不同商業工具的法律純淨度與合規政策。

2. 輸出端侵權爭議：生成內容與侵權判定要件

這是專案團隊必須直接承擔民刑事責任的真正雷區！當你在行銷海報中使用了 AI 生成物，若第三方權利人指控你侵權，法官在審理時將嚴格套用著作權侵權的兩大經典判定要件：

1. **接觸（Access）**：指侵權人是否有合理機會接觸到原告享有著作權的作品。在生成式 AI 時代，由於底層模型是在全網公開數據上訓練完成的，法院通常會直接推定「AI 模型已經接觸過該作品」，原告在舉證接觸要件上變得極為容易。
2. **實質相似（Substantial Similarity）**：指被告產出的具體成果，與原告作品在「表達形式」上是否達到實質上的一致或高度近似。法官會採取「內在測試（綜合讀者體感）」與「外在測試（客觀構成要素比對）」來進行全面審查。

在審查實質相似時，所有同學必須牢記著作權法最神聖的鐵律—— **「思想與表達二分法（Idea-Expression Dichotomy）」** ：

> **【思想與表達二分法】**
> 著作權法只保護「具體的表達（Expression）」，絕對不保護抽象的「思想、概念、風格、技法或原理（Idea/Style）」。

- **模仿風格不構成侵權**：如果你在提示詞中輸入「請以吉卜力宮崎駿動畫風格，繪製一座充滿綠色植被的台北未來生態城市」，只要畫面中沒有出現龍貓、無臉男、風之谷娜烏西卡等具體受保護的角色，純粹學習其水彩手繪質感、溫暖光影與構圖透視，在法律上屬於「風格模仿」，原則上 **不構成著作權侵權**。
- **抄襲具體角色表達構成嚴重侵權**：如果你在提示詞中刻意引導，產出了一隻頭部帶有閃電鋸齒狀耳朵、臉頰有紅色圓形電氣囊的黃色齧齒

類生物；或者產出了一名身穿紅藍相間緊身衣、胸口有立體黑蜘蛛圖騰並在摩天大樓間擺盪的超級英雄，這就直接侵害了寶可夢公司或漫威迪士尼對「皮卡丘」與「蜘蛛人」的具體角色美術著作權！

1.3 商業合理使用（Fair Use）的四大檢驗準則

如果專案產出確實在客觀上利用了他人的受保護著作（例如引用了官方白皮書的文字、改作了特定真實新聞事件的影像），專案團隊在法律上的唯一救命稻草，便是主張 **「合理使用（Fair Use / Fair Dealing）」** 。

合理使用是著作權法為平衡「保護著作人權益」與「促進社會公共利益、文化傳播與言論自由」所設立的法定例外機制。依據台灣《著作權法》第 65 條第 2 項以及美國《著作權法》17 U.S.C. § 107 之規範，法官在認定一項利用行為是否構成合理使用時，必須綜合審酌以下 **四大法定檢驗準則**：

```
【商業合理使用（Fair Use）四大黃金檢驗準則】
第一準則：利用之目的與性質（商業營利 vs. 非營利教育／轉化性使用 Transformative Use）
第二準則：被利用著作之性質（事實性白皮書 vs. 高度原創性藝術創作）
第三準則：所利用之質量與比例（關鍵精確片段 vs. 掠取核心實質內容 Heart of Work）
第四準則：對被利用著作市場價值之影響（互補共生推廣 vs. 直接取代原作者商業收益）
```

我們將這四大準則在數位內容與行銷專案中的判定權重詳細拆解如下：

1. **第一準則：利用之目的及性質（Purpose and Character of the Use）**
    - **營利與非營利**：單純的非營利教育（如大學課堂期末作業）較容易獲得法律寬容；但若專案涉及商業贊助、廣告投放或產品販售，合理使用的門檻將急劇提高。

- **轉化性使用（Transformative Use）——勝敗的決定性支點**：這是現代智財訴訟最關鍵的概念！如果你的專案不是單純複製原作，而是為原著作賦予了 **全新的審美意義、深層的社會批判、顛覆性的諷刺（Parody）或全新的文化脈絡**，法院將高度傾向認定為合理使用。例如：將原本嚴肅枯燥的政府治水數據，轉譯為具備震撼反諷張力的「青年氣候焦慮視覺藝術」，便具備強烈的轉化性。

2. **第二準則：著作之性質（Nature of the Copyrighted Work）**
    - 法律給予不同性質作品的保護密度完全不同。事實性、歷史性、客觀統計性的著作（如聯合國永續發展指標報告、政府環境部白皮書），其保護範圍極度狹窄，任何人皆可自由引用其所承載的客觀事實。
    - 相對地，高度耗費心血的原創性藝術著作（如小說、抒情詩、商業插畫、流行音樂編曲），法律給予最嚴密的保護，未經授權哪怕只引用一小段，都極易踩雷。
3. **第三準則：所利用之質量及其在整個著作所佔之比例（Amount and Substantiality of the Portion Used）**
    - 不僅看「數量比例（Quantitative Amount）」，更看重「質量核心（Qualitative Substantiality）」。
    - 如果你在一篇 300 頁的永續白皮書中引用了 2 頁的數據，在數量上微不足道；但若你在電影宣傳中，未經許可剪輯了他部紀錄片中最關鍵、最驚悚的 5 秒「核心高潮鏡頭（Heart of the Work）」，即便秒數極短，依然無法主張合理使用！
4. **第四準則：利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響（Effect of the Use upon the Potential Market）**

- 這是四大要素中對商業公司最致命的一項。法官會問：**「你的專題產出，會不會搶走原作者的生意？」**
- 如果你的生成內容讓消費者看過之後，就不再需要花錢購買原作者的書籍、圖片或付費訂閱，直接產生了「市場替代效應（Market Substitution）」，合理使用將被一票否決！但若你的專題是評論性、推薦性或轉化倡議，反而帶動大眾去閱讀原著，則對合理使用極為有利。

除了著作權法之外，專案團隊還必須提防另外兩個致命的法律地雷：

- **商標法侵權與搭便車（Trademark Infringement）**：商標法保護的是「商品與服務來源的識別標記」。即使是出於環保善意，也絕不能在未獲授權的海報中隨意印上星巴克（Starbucks）的美人魚商標或 Nike 的 Swoosh 勾勾標誌，否則將觸犯商標侵權或商標淡化（Trademark Dilution）法規。
- **肖像權與名譽權侵害（Right of Publicity & Defamation）**：嚴禁運用多模態生成工具「深偽（Deepfake）」知名公眾人物或明星的面孔來為專案站台代言，這直接侵害人格權中的肖像專有使用權與名譽權。

1.4 課堂探索小活動：3 分鐘版權法官——這四張情境圖能商用嗎？

現在請全班同學擔任智慧財產法院法官，針對以下四個極具現實感的行銷生成案例進行即時合規研判（3 分鐘）：

```
【案例 A】小組在 Prompt 中輸入「吉卜力宮崎駿動畫風格，森林中的老樟樹與小精靈」，
          生成一張溫暖手繪海報，用於推廣自製的在地文創純天然肥皂包裝。
【案例 B】小組為了宣傳海洋永續，利用 AI 生成了一隻擁有黃色毛皮、閃電鋸齒狀尾巴、
          身穿潛水服在海中撿塑膠袋的可愛怪獸，印製成限量收納袋公開販售。
【案例 C】小組匯入環境部官方白皮書，將其中的「廚餘年耗損 50 萬公噸」轉譯為
          「相當於每人每天丟棄一塊厚切牛排」，並在活動網頁明確標記出處與報告名稱。
【案例 D】小組為了強調專案權威感，利用多模態工具生成一張與某知名永續企業家極度神似
          的人物照片，並在其胸前配戴小組專案的倡議胸章，發表於 IG 官方社群。
```

> **法官裁決揭曉：**
>
> - **案例 A【合法過關】**：風格模仿不受著作權法保護，只要畫面中沒有出現吉卜力具體版權角色，此為合法的商業風格借鑑。
> - **案例 B【嚴重侵權】**：閃電尾巴與黃色電氣鼠特徵高度指涉「皮卡丘」的具體表達，構成輸出端實質相似侵權，任天堂法務部能立刻提起訴訟並扣押商品！
> - **案例 C【完全合法】**：客觀事實不受版權保護，且依著作權法第 52 條與 65 條，為報導、評論之合理引用並已標明出處，屬於教科書等級的模範合理使用。
> - **案例 D【嚴重違法】**：即便不論著作權，此舉已嚴重侵害該企業家之「肖像權（Right of Publicity）」並涉及不實廣告與消費者詐欺，極具民刑事賠償風險！

1.5 老師的提醒

> **老師的提醒：**
>
> - **別以為把 Prompt 藏起來就沒事**：許多同學誤以為只要不公開提示詞，別人就不知道海報是 AI 做的，可以謊稱是純手繪。請記住，法院在調查侵權訴訟時，有權要求當事人提出原始創作底

> 稿、圖層工程檔（PSD/AI）與繪圖軟體歷史記錄。如果你拿不出分層繪圖過程，只有一張平整的 JPG/PNG，法官能輕易識破並認定為惡意隱瞞，導致訴訟全盤皆輸。
> - **學校作業的「保護傘」出了校門就失效**：在大學課堂內部，依據著作權法第 46 條學校教學利用規定，享有寬鬆的免責空間。但是，各組的 SDGs 專案未來是要公開架設活動網頁（第 10 週）、跨社群平台宣傳（第 11 週），甚至參加全國大賽或向企業提案的！請隨時以「最高商業標準」嚴格自我檢核，千萬不要抱持僥倖心態。

第二節：Gemini + Search Grounding 實戰——法規判例檢索與合規查核

2.1 法律檢索為何嚴禁「閉卷通用 LLM」？

在第三章與第五章中，我們深刻體會到了語言模型在面對專業知識時容易發生的「幻覺（Hallucination）」問題。在創意發想階段，幻覺或許可以被當成天馬行空的靈感；然而在 **「法律與合規」** 領域，AI 的幻覺是足以摧毀整個職業生涯的致命毒藥！

法律規範具備三大極度苛刻的專業特質：

1. **極致的時效性**：法規條文隨時在修正，法院最新判例每週都在誕生。2023 年被視為合法的商業模式，可能在 2025 年的一記判決後全面翻盤。
2. **極嚴謹的管轄體系**：英美普通法系（判例法）與台灣大陸法系（成文法）在法理邏輯與條文用語上有著根本性差異。
3. **對真實案號的絕對檢驗**：法庭上講求「字號為憑」，任何引註必須能夠調閱出真實的判決書正本。

如果創作者打開未經檢索接地的閉卷通用對話模型（如未連網的模型），要求其提供法律分析，模型將會犯下駭人聽聞的錯誤：

```
【法律檢索中的 AI 致命災難】
1. 捏造虛構判例案號（Fabricated Case Law Citation）
2. 援引早已被廢止或宣告違憲的失效法條（Outdated Statutes）
3. 將外國陪審團法理生搬硬套至台灣智財法院審理程序（Jurisdiction Confusion）
```

這絕非危言聳聽。2023 年美國紐約聯邦法院發生了一起轟動全球司法界的真實醜聞（*Mata v. Avianca* 案）：兩名執業超過三十年的資深律師在起草民事訴狀時，偷懶使用未連網的 ChatGPT 檢索判例。模型自信滿滿地為他們產出了六起看似無比完美的聯邦上訴法院先例，連承審法官姓名、案號與引言判詞都寫得煞有介事。

結果，對造律師與法院書記官在全美法律資料庫中完全查無這些判決。承審法官親自開庭詰問時，涉案律師才驚恐承認判例全是由 AI 憑空捏造的！最終，承審法官以「嚴重違反職業倫理與欺騙法庭」對涉案律師處以公開譴責並重罰 $5,000 美元罰鍰。

這起世紀教訓告訴我們：**進行法律與合規研究時，絕對不允許使用閉卷靜態模型通靈！**

這正是我們在第六週全面導入 **Google Gemini + Google Search Grounding（即時網路搜尋接地）** 的關鍵原因。在技術底層，當啟用 Search Grounding 時，Gemini 會將法律問題轉化為專業搜索查詢，即時穿透 Google 龐大的網路索引庫，精確鎖定司法院裁判書系統、智慧財產及商業法院官網、經濟部智慧財產局行政函釋以及各大權威法學期刊資料庫。

如下表所示，閉卷檢索與 Google Search Grounding 檢索在法律專業場景中有著生死攸關的本質差異：

評估指標維度	閉卷通用 LLM 法律問答	Gemini + Google Search Grounding 接地檢索
判例真實性保障	極差；極易自信捏造假案號與虛構當事人	**極高；強制附帶可點擊之真實判決書或官方公告網址**
法規時效性	停滯於模型訓練截止日（可能落後 1~2 年）	**毫秒級即時更新；精準捕捉 2024 至 2026 最新司法判決進展**

評估指標維度	閉卷通用 LLM 法律問答	Gemini + Google Search Grounding 接地檢索
法系與地域精準度	容易將美國法概念（如 Fair Use）與台灣成文法混為一談	**精準地域定位；優先錨定中華民國立法院全國法規庫與智財局**
法務答辯可信度	零法庭效益；無法作為正式商業防護備忘錄	**高合規效益；可直接作為向主管與客戶提報之風險評估附件**

2.2 智財合規查核提示工程（CRISP 法律分析架構）

要讓 Gemini 成為我們專屬的首席智財法務顧問，必須運用第三週所奠定的 **CRISP 結構化提示工程架構**。我們不能僅是隨意提問「這樣會不會侵權」，而必須嚴格規範其思考邏輯與輸出標準：

【智財合規查核 CRISP 提示工程架構】
- Context（情境脈絡）　：設定專業智財法務資深顧問角色，界定專題為數位內容設計與行銷傳播。
- Role（角色設定）　　：賦予法務稽核員（Legal Auditor）身份，專注挑刺與防禦論證。
- Instruction（指令任務）：強制啟動即時檢索，針對輸入之海報視覺特徵與文案進行四維度合規分析。
- Specification（限制）：必須列出法條編號、法院判決字號與來源連結，嚴禁模糊臆測，標示風險等級。
- Product（產出格式）　：標準化法律風險評估備忘錄（Legal Risk Memo）表格。

以下是一份可以直接在 Gemini 中運行的標準智財合規審查提示詞範本：

```
[Context & Role]
你是一位專精於台灣《著作權法》、《商標法》以及國際生成式 AI 智財訴訟的資深執業律師與數位行銷法務總監。請保持高度嚴謹、客觀批判的法律思維，協助我們的 SDGs 數位專案團隊進行「生成內容智財合規查核」。

[Instruction]
請啟動你的 Google Search Grounding（即時搜尋接地）功能，針對以下專案團隊所提交的「AI 主視覺海報特徵」與「行銷 Campaign 文案」進行深度法律體檢：
1. 輸出端著作權侵權風險（分析是否具備「接觸」與「實質相似」，檢驗具體表達與風格界限）。
2. 商標法與不正當競爭風險（分析是否誤用或淡化知名企業標章）。
3. 商業合理使用（Fair Use）抗辯分析（依據台灣著作權法第 65 條第 2 項四大準則，重點剖析「轉化性使用 Transformative Use」程度）。
4. 檢索 2023 至 2026 年台灣智慧財產及商業法院或美國版權局/法院最相關的 1 則真實判決或官方函釋作為佐證。

[Project Input Data]
• 專案名稱與 SDGs 目標：《格外美好》（SDG 12 責任消費與生產）
• 主視覺海報特徵：以水彩插畫風格呈現，中央為三顆長著擬人化大眼睛與微笑的彎曲胡蘿蔔與斑點蘋果（擺出超級英雄戰鬥姿勢），背景為台北市傳統果菜批發市場，天空中飄浮著半透明的碳排放數據光環。
• Campaign 文案與 Slogan：「外表不完美，風味更甜美！月底的五星級深夜快閃食堂，拯救地球、更拯救你乾癟的荷包。」

[Specification & Product]
請輸出標準「智財合規評估備忘錄（Legal Risk Memo）」，必須包含：
1. 【整體法律風險評級】：標註「低 / 中 / 高」，並給予一句話總評。
2. 【四大合規面向深入審查表】：逐項列出侵權疑慮與抗辯理由。
3. 【接地判例引註（Grounded Citations）】：清楚載明裁判案號、法院名稱、年份與可點擊之官方查驗網址。
4. 【法務修改建議清單】：若有潛在侵權點，提出具體的設計微調與防禦避風港策略。
```

當這段結構化提示詞送入 Gemini 時，模型將會借助搜尋接地引擎，迅速為我們比對出「擬人化蔬菜是否與既有動漫 IP 實質相似」、「引述台北果菜市場名稱是否涉及商標侵權」等具體法律爭點，並附上最新司法院判決字號，讓團隊在幾分鐘內取得專業律師等級的合規報告！

2.3 平台免責條款與 Google IP Indemnification（智慧財產保障承諾）

在數位行銷實務中，選擇使用哪一家科技巨頭的 AI 工具，不僅關乎模型生成畫質的高低，更直接決定了企業所背負的 **「法律風險暴露程度」** 。

為了消弭企業與創作者對生成式 AI 侵權的巨大恐懼，Google 在其雲端運算（Google Cloud）、企業工作區（Google Workspace）與開發者平台（Vertex AI）中，正式祭出了震撼業界的商業護身符—— **「智慧財產權賠償保證（Generative AI Intellectual Property Indemnification）」** 。

```
【Google 生成式 AI 智財賠償雙軌保護傘】
第一軌：訓練資料侵權補償（Training Data Indemnity）
        ↳ 若第三方指控 Google 訓練模型時使用了其版權作品，Google 承擔全部法律責任與賠償！
第二軌：生成產出侵權補償（Generated Output Indemnity）
        ↳ 若客戶因正常商業使用 Google 模型生成之產物而遭控侵權，Google 提供法律辯護與代償！
```

這項保證代表著什麼？這意味著如果你的團隊使用 Google 正式商業授權工具（如 Vertex AI 或 Gemini 企業版）產出海報並投放商業廣告，若突然有版權方跳出來指控海報侵權並提告求償，Google 將派出頂級律師團隊為你的公司進行法律辯護，並負擔法院判決確定的賠償金額！

然而，天下沒有毫無門檻的白吃午餐。Google 在服務條款（Terms of Service）中嚴格列出了創作者必須恪守的 **三大保障排除條款（Carve-outs / Exceptions）** 。如果違反這些規定，保障承諾將瞬間失效，創作者必須獨自承擔一切法律後果：

1. **蓄意誘導侵權（Intentional Infringement / Adversarial Prompting）**

若使用者在提示詞中惡意輸入特定版權作品的專有名詞，處心積慮誘導模型產出侵權成果（例如輸入：「請完全複製迪士尼《冰雪奇緣》艾莎公主的海報細節與服裝」），此行為屬於使用者的惡意侵害行為，Google 絕對不予賠償！

2. **忽視系統安全警告與版權標籤（Bypassing Safety Filters）**
   Google 的生成引擎內建了嚴密的防護網（Safety Guardrails）。若模型在生成過程中跳出可能侵權或限制商標的警示，而使用者蓄意使用越獄（Jailbreak）技巧或關閉保護開關強行生成，將直接喪失所有法律保障。
3. **未履行合理盡職調查（Failure of Due Diligence）**
   使用者在將生成內容投入大規模商業化或註冊商標前，明知該圖樣與市場上既有知名品牌高度近似，卻未進行基本的智財檢索與風險評估，仍執意公開發布，將被認定具備重大過失。

理解平台免責條款與賠償保證，是數位內容設計師必修的「商業採購與技術選型課」。這提醒我們：身處企業環境，使用具備法律保障承諾的正規 AI 工具，是規避滅頂之災的最佳經營策略。

2.4 課堂探索小活動：Gemini 搜尋接地挑戰——查核 2024~2026 最新 AI 智財判例

現在請全班各組打開電腦上的 Google Gemini，開啟下方工具列的 **Search Grounding（網路檢索接地）** 功能，執行一場限時 3 分鐘的法律實戰演練：

```
【課堂操作指令】
「請利用 Search Grounding 檢索 2023 至 2026 年間，台灣智慧財產及商業法院、
 或經濟部智慧財產局（TIPO）針對『人工智慧生成內容是否享有著作權』
 所發布的最新裁判字號或官方行政函釋。
 請條列：
 1. 裁判字號或函釋公文字號
 2. 主管機關或承審法院的核心裁決見解
 3. 提供正式可查證的官方網址來源」
```

各組在完成檢索後，必須親手點擊 Gemini 回答下方產出的網址標籤（Grounded Sources），驗證該連結是否能直接跳轉至司法院裁判書系統或智財局官網，並記錄於專案共編筆記中。

2.5 老師的提醒

> **老師的提醒：**
>
> - **不要將 Grounding 的搜尋結果當作終審判決**：雖然 Google Search Grounding 大幅消滅了虛構案號的幻覺，但網際網路上的法律討論文章百家爭鳴。有時候搜尋引擎抓取到的是特定律師事務所為了爭取訴訟案件所撰寫的「傾向性訴訟分析」，甚至是原告律師的一面之詞。在引用判決見解時，務必以點進去看到的 **「法院判決書正本」** 為最終準據。
> - **商業世界的最高原則是「風險管理（Risk Management）」**：在真實的行銷實務中，沒有任何法務長敢向老闆保證一份企劃「絕對 100% 零侵權風險」。法律合規的本質是「風險秤重」——我們是否在海報中展現了足夠的原創轉化？我們是否避開了知名大企業最具侵略性的商標領域？只要你能拿出完整的檢索記錄與轉化性證明，你的專案就已經立於不敗之地！

第三節：PBL 課堂工作坊——SDGs 專題智財合規查核與模擬法庭

3.1 拿前兩週的產出上「智財手術台」

進入課堂最後 1 小時的 PBL 小組重頭戲！請全體同學將前面幾週的產出成果調閱至螢幕前端：

- **第 4 週產出**：Imagen 3 生成的 SDGs 核心主視覺海報、S-S-L-M 提示詞紀錄檔。
- **第 5 週產出**：NotebookLM 官方白皮書三大量化數據錨點、受眾心理阻抗分析、核心 Campaign Slogan 與行動倡議概念。

在接下來的時間內，我們將扮演自己的「嚴苛法務長」，將這些產出放上智財手術台，展開全方位的病理切片檢查！

```
【PBL 專案智財體檢三道防線】
第一道防線：【視覺特徵體檢（第 4 週海報）】
            ↳ 是否誤觸知名商標（Logo）？是否含有特定公眾人物肖像？角色外觀是否與知名 IP 實質相似？
第二道防線：【文案與數據引註體檢（第 5 週 Campaign）】
            ↳ 官方報告數據是否註明出處年份？Slogan 是否與既有企業標語文字撞車？
第三道防線：【人類創作性控制證明（Human Authorship Log）】
            ↳ 能否拿出提示詞反覆調校、後製編排合成的人類智力勞動軌跡？
```

3.2 任務一：小組專案智財體檢與合規矩陣填寫（40 分鐘）

請各組在專案經理（PM）的統籌下，由文案策劃與視覺總監分工協作，在 Google Gemini 中啟動 Search Grounding，完成以下規格表單填寫。

本表單即為本週實習評量項目，對應產出之正式 Word 檔案為

SDGs_專題生成內容智財合規查核與模擬法庭攻防單.docx ：

評估階段與檢核項目	**小組填寫與實作記錄內容（小組共編區）**
小組組名與專案名稱	組別：第 _____ 組 ｜ 專案名稱： 《_____》
選定之 SDGs 目標	第 _____ 號目標：_____（中文名稱）
第 4 週海報視覺要素侵權自我審查 （針對主體、背景、風格與構圖）	• **主體角色外觀**：是否有任何細節與知名動漫/公仔 IP 產生實質相似？（是/否，請說明）： **• 背景建築與品牌商標：是否有清晰可辨之受保護建築著作或未授權商標？** • **風格借鑑說明**：借鑑了何種藝術風格？屬於抽象風格還是具體抄襲？ _____ _____
第 5 週文案與數據引述合規查核 （著作權法第 52 條與 65 條檢視）	• **官方數據來源引註完整性**：是否載明機構、報告名稱、頁碼？ **• Campaign Slogan 商標撞車檢索：運用 Gemini 檢索該 Slogan 是否已被知名品牌註冊為商標？**
Gemini + Search Grounding 判例檢索 （至少檢索 1 則真實判例/函釋）	1. **檢索使用之 CRISP 提示詞摘要**： **2. 查核得之法院判決字號／智財局函釋：** **字號：【_____】（裁判年份： 年）** **核心爭點與見解摘要：** Grounded 原文查證網址： `https://_____`
商業合理使用（Fair Use）防禦答辯 （依據著作權法第 65 條四大準則）	1. **【利用目的與轉化性使用（Transformative Nature）】 **： 說明專案如何為原著作賦予全新社會永續意義與審美維度（約 60 字）： **2. **【被利用著作之性質】 **（事實性 vs. 高度原創性）：** 3. **【所利用之質量與比例】 **（非核心實質部分之證明）： **4. **【對原著作市場價值之影響】 **（無市場替代效應之論證）：**

評估階段與檢核項目	小組填寫與實作記錄內容（小組共編區）
人類創作性控制歷程證明（Human Creative Control Log）	記錄小組在「提示詞多輪調校、參數迭代、多圖選編、後製修整合成」上的實質人類勞力投入證據（約 80 字）： _____
模擬法庭攻防辯論紀錄（對手組別指控 vs. 本組防禦）	• **對手原告律師之攻擊焦點**：指控海報/文案侵權之核心理由： • **本組被告律師之防禦答辯：依據轉化性使用與判例之抗辯主張：**
課堂即時諮詢與審查回饋欄（授課教師／助教現場查核）	□ 合規審核通過　□ 存在侵權高風險需修改提示詞與重繪　□ 合理使用抗辯論點薄弱需補強 教師／助教指導意見與簽章： _____

3.3 任務二：課堂 3 分鐘「模擬法庭微辯論」（20 分鐘）

在各組完成表單初稿後，課堂將進入全場最具張力的環節——**「模擬法庭微辯論」**！

授課教師將隨機指定兩兩小組進行配對（例如第 1 組對決第 2 組）：

- **前 90 秒【原告律師發動突襲】**：抽換審查對方組別的海報與文案，扮演最兇狠的版權所有人委任律師，用最挑剔的眼光抓出對方的潛在侵權弱點（例如：「審判長！被告的海報色彩與構圖，分明就是惡意抄襲某知名插畫家的成名作！而且文案挪用了某企業的廣告口號，構成不正競爭與實質相似！」）。
- **後 90 秒【被告設計團隊從容答辯】**：依據剛剛在工作單中整理的「合理使用四大標準」、「轉化性使用深度」以及「Gemini 搜尋接地找到的真實判例」進行有理有據的正面反擊（例如：「原告律師混淆了『風格』與『表達』的法律分界！我方海報純屬水彩渲染技法的風格借鑑，畫面中無任何原告獨創角色；且我方專案具備高度轉化

性，旨在推動廚餘減量，對原告商業市場不僅毫無替代損害，反而具備正面社會公益價值！」）。

透過這短短 3 分鐘的攻防碰撞，同學們將深刻領悟： **法律從來不是死背條文，而是一場比拼「論證邏輯、事實引註與轉化性深度」的專業博弈！**

3.4 老師的課堂點評與收斂指南

在巡視各組操作 Gemini 與聆聽微辯論時，老師總結出同學們最常陷入的三大法律思維盲區：

1. **盲區一：「只要我修改了 30%，就不算侵權」——破解流傳最廣的民間謠言**
    - *症狀*：許多同學信誓旦旦地說：「老師，我用 AI 生成完之後，有進 Photoshop 稍微調了顏色、加了兩顆星星，修改幅度超過 30%，所以絕對不犯法了對吧？」
    - *法理真諦*：著作權法中 **完全沒有任何「修改 30% 即免責」的法條或裁判規則！** 法官審理侵權看的是「質（Qualitative）」而不是「量（Quantitative）」。如果你把迪士尼米老鼠的耳朵換成粉紅色，其餘身體特徵完全一模一樣，就算你修改了 50% 的像素，依然構成極其惡劣的重大侵權！
2. **盲區二：「我們只是大學生做公益專題，所以怎樣都屬於合理使用」**
    - *症狀*：自恃專題掛著「SDGs 聯合國永續發展」的崇高招牌，就認為可以隨意使用知名品牌的商標、截取商業電影畫面、甚至挪用公眾人物肖像。
    - *法理真諦*：崇高的公益目的不能作為任意侵害他人財產權的免死金牌！公益專案固然在「利用目的」上享有優勢，但若你的產出

直接掠奪了他人作品的商業心臟，或是讓品牌方產生嚴重的商譽混淆，法院同樣會判決侵權賠償。

3. **盲區三：「反正是 AI 生成的，原作者不可能找得到我」**
    - *症狀*：抱持數位僥倖心態，認為茫茫網海中無人能追查生成素材的來源。
    - *法理真諦*：各大版權圖庫與科技公司早已廣泛部署了 **「AI 影像爬蟲與感知雜湊比對（Perceptual Hashing）」** 技術。下一週（第 7 週）我們即將學習的 **SynthID 水印技術**，能在肉眼完全看不見的微觀頻率中植入不可磨滅的數位指紋。凡走過必留下痕跡，合規自律才是長久之道。

> **老師的真心話：**
>
> - **懂法律的設計師，薪水多一個零；不懂法律的設計師，賺的錢全拿去賠償**：未來的數位傳播產業中，會按按鈕生成漂亮圖片的人多如過江之鯽；但能在提案時從容拿出《智財合規備忘錄》、向客戶清楚說明素材授權鏈、保證專案絕對不受侵權訴訟困擾的策略總監，才是身價千金的頂級人才。
> - **今天為作品建立的「人類創作控制歷程（Human Authorship Log）」，是期中考與未來作品集的護身符**：請務必妥善封存你們的 Prompt 演進版次、模型參數設定與後製分層工程檔。當有人質疑你的專案「只是靠 AI 運算的一鍵產物」時，這份詳實的創作歷程證明，就是宣告你作為一名原創設計師最強大、最有尊嚴的專業宣告！

本章小結與課後任務

核心觀念回顧

1. **著作權歸屬核心法則：** 著作權法只保護「自然人的精神創作」。純粹由 AI 演算法單獨運算之產物落入公共領域；人類在創作歷程中展現的 **「實質創作性控制（Human Creative Control）」** 與 **「原創性編排」** ，是取得著作權保護的唯一法定憑藉。
2. **侵權判定二分架構：** 輸入端訓練資料爭議由模型巨頭承擔；終端創作者必須嚴格防禦輸出端侵權，牢記「接觸」與「實質相似」要件，銘記「風格不受保護，具體表達才受保護」的鐵律。
3. **商業合理使用四大準則：** 以 **「轉化性使用（Transformative Use）」** 為核心抗辯支柱，全面衡量利用目的、著作性質、質量比例與市場替代衝擊，切勿誤信「修改 30% 免責」的民間謠言。
4. **Search Grounding 杜絕法律幻覺：** 法律檢索嚴禁使用閉卷通靈模型；善用 Gemini 搜尋接地打通即時司法裁判書與法規資料庫，實現案號可查證、網址可溯源。
5. **平台智財保護承諾：** 理解 Google IP Indemnification 的雙軌保護傘，警惕惡意誘導與繞過安全濾網的排除條款，掌握企業級智財風險管理思維。

本週產出與課後檢核清單（Checklist）

請各組 PM 與全體組員在下課後、下週上課前務必逐一完成以下查核：

- ▢ **完成第 4 週海報視覺要素侵權查核**：確認畫面中無知名公仔 IP 實質相似、無受保護建築侵權、無未授權商業商標。
- ▢ **完成第 5 週文案與 Slogan 合規查核**：確認官方報告數據皆標明出處與年份，且倡議標語無著名商標字串撞車。
- ▢ **運用 Gemini + Search Grounding 檢索出至少 1 則真實判例**：記錄正式法院判決字號或主管機關函釋，並親手點擊 Grounded 連結驗證網址真實有效。
- ▢ **完成專案商業合理使用四大準則抗辯書**：重點詳述專案之「轉化性使用（Transformative Nature）」深度與無市場替代效應之論據。
- ▢ **登錄並封存專案人類創作控制歷程（Human Authorship Log）**：整理 Prompt 迭代記錄、挑選淘汰歷程與後製修整圖層檔案備份於組內雲端。
- ▢ **完成課堂模擬法庭微辯論**：記錄對手原告之攻擊論點與本組答辯論據，並取得授課教師/助教課堂簽章。
- ▢ **繳交實作成果單**：將《第六週：SDGs 專題生成內容智財合規查核與模擬法庭攻防單》Word 檔案上傳至課程協作雲端資料夾。

下週預告

在下一週（第 7 週，10/28）的課程中，我們將跨入期中考前的最後一塊關鍵拼圖—— **【生成內容的倫理問題（偏誤、虛假資訊與 SynthID 水印）】 **！

當法律邊界確立之後，創作者將面臨更深層的社會責任考驗：

- **「為什麼當我們要求 AI 生成『一位傑出的永續科學家』時，模型產出的十張圖裡有九張都是白人男性？演算法隱藏了哪些性別與文化偏**

誤（Bias）？」

- **「在深度偽造（Deepfake）與假新聞橫行的時代，我們該如何運用 Google 最新推出的革命性技術—— SynthID 隱形數位水印，為團隊產出的影像打上不可磨滅的防偽身分證？」**

我們將實際操作 **SynthID** 水印檢測工具與反向圖片搜尋，親手為專案進行演算法倫理去偏誤調校，為第 8 週的期中成果展現建立最無懈可擊的專業公信力！請大家帶著思辨的鋒芒，我們下週見！

實作工作紙：SDGs 專題生成內容智財合規查核與模擬法庭攻防單

本工作單為本週實習評量項目，對應產出之正式 Word 檔案為 **SDGs_專題生成內容智財合規查核與模擬法庭攻防單.docx** 。請各組選定組別研究的 SDGs 永續議題，完成以下生成實驗並記錄於專案企劃書中：

評估階段與檢核項目	小組填寫與實作記錄內容（小組共編區）
小組組名與專案名稱	組別：第 _____ 組 ｜ 專案名稱： 《_____》
選定之 SDGs 目標	第 _____ 號目標：_____（中文名稱）
第 4 週海報視覺要素侵權自我審查 （針對主體、背景、風格與構圖）	• **主體角色外觀**：是否有任何細節與知名動漫/公仔 IP 產生實質相似？（是/否，請說明）： • **背景建築與品牌商標：是否有清晰可辨之受保護建築著作或未授權商標？** • **風格借鑑說明**：借鑑了何種藝術風格？屬於抽象風格還是具體抄襲？ _____
第 5 週文案與數據引述合規查核 （著作權法第 52 條與 65 條檢視）	• **官方數據來源引註完整性**：是否載明機構、報告名稱、頁碼？ • **Campaign Slogan 商標撞車檢索：運用 Gemini 檢索該 Slogan 是否已被知名品牌註冊為商標？**
Gemini + Search Grounding 判例檢索 （至少檢索 1 則真實判例/函釋）	1. **檢索使用之 CRISP 提示詞摘要**： **2. 查核得之法院判決字號／智財局函釋：** **字號：【_____】（裁判年份： 年）** **核心爭點與見解摘要：** Grounded 原文查證網址： `https://_____`

評估階段與檢核項目	小組填寫與實作記錄內容（小組共編區）
商業合理使用（Fair Use）防禦答辯 （依據著作權法第 65 條四大準則）	1. **【利用目的與轉化性使用（Transformative Nature）】 **： 說明專案如何為原著作賦予全新社會永續意義與審美維度（約 60 字）： **2. **【被利用著作之性質】 **（事實性 vs. 高度原創性）：** 3. **【所利用之質量與比例】 **（非核心實質部分之證明）： **4. **【對原著作市場價值之影響】 **（無市場替代效應之論證）：**
人類創作性控制歷程證明 （Human Creative Control Log）	記錄小組在「提示詞多輪調校、參數迭代、多圖選編、後製修整合成」上的實質人類勞力投入證據（約 80 字）： _____ _____
模擬法庭攻防辯論紀錄 （對手組別指控 vs. 本組防禦）	• **對手原告律師之攻擊焦點**：指控海報/文案侵權之核心理由： • **本組被告律師之防禦答辯：依據轉化性使用與判例之抗辯主張：**
課堂即時諮詢與審查回饋欄 （授課教師／助教現場查核）	□ 合規審核通過　□ 存在侵權高風險需修改提示詞與重繪　□ 合理使用抗辯論點薄弱需補強 教師／助教指導意見與簽章： _____